

△△△△△△ 상임감사

주의4, 시정, 통보

제 목	불법시설물 후속 조치 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2개월, 3개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△법 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 △△ 구역에서 △△사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 △△ 관리청의 허가(협의)를 받아야 한다.

△△△△△△△△△△△△△△는 △△△에서 협의요청한 [(가설연장) 세움터 건축 복합민원 일괄협의회 개최(소-근)/ 건축과-30435(2023.6.27.)호 / △△△△△△△△△ -4447(2023.6.27.)호]의 협의사항을 검토한 결과 협의 대상지에 위법행위가 확인되어 부동산의[가설건축물 존치기간 연장 부동산 회신/△△△△△△△△△-4857(2023.7.7.)] 회신하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△법 제24조제1항에 따라 ‘△△△△을 점용하거나 사용한 자는 점용 또는 사용의 기간이 끝나거나 점용 또는 사용을 그만 둔 때에는 △△△△을 원상으로 회

복'시켜야 한다.

또한 공단 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제4조 및 제5조 규정에 따라 ‘△△△△은 △△△△△를 지정하여 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하며, 불법행위 적발 및 재발방지 등 행정조치 책임은 △△△△△△, △△△△△(△△△ 포함)에게 있으며, △△△△은 △△△△△의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 불법 행위 발생 및 조치대장과 △△운영시스템에 등재한 후 불법행위자에 대한 자진철거 등 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△는 2020년 △△△로부터 △△△ △△△ 산63-1번지에 대한 가설건축물 축조신고에 따른 협의요청[가설건축물 축조신고에 따른 업무협의 요청(소-근)/건축과-32725(2020.7.1.), △△△△△△△△△-4453(2020.7.1.)]을 검토한 결과 가설건축물 축조 대상지가 △△△△ 구역 외 지역으로 확인되어 가설건축물 축조 허가 시 경계측량을 통해 △△△△ 구역 내 축조 금지 조건을 부하여 반려처리 하였다.

[표 1] 가설건축물 축조 협의 요청 현황

행위명	위치	용도지구	신청인	연면적(㎡)	접·사용기간 (만료일)	용도	비고
가설건축물 축조신고에 따른 업무 협의 요청	△△△ △△△ △△△ 산63-1	△△자연 환경지구	△△△	18	~ 2023. 06.30.	농업용창고	-

자료: △△△ 제출자료 재구성

또한, △△△△△△△△△△△는 △△△ △△△ △△△ 산63-1번지 일원상의 가설건축물 축조 기간연장 행위협의 요청건 [(가설연장) 세움터 건축복합민원 일괄협의회 개최(소-근)/ 건축과-30435(2023.6.27.)호 / △△△△△△△△△-4447(2023.6.27.)호]에

대하여 2020년 최초 가설건축물 축조 신청당시 위치(△△ 밖)와 다른 위치(△△ 내)에 축조하여 위법행위가 확인되어 불법행위 조치 예정을 사유로 △△△△법 제23조 제3항에 의거 부동산의[가설건축물 존치기간 연장 부동산의 회신/△△△△△△△△-4857(2023.7.7.)] 회신하였으며, 불법사항에 대하여 불법업무 담당자 및 △△△△△ 등에게 문서 공람을 통하여 확인하도록 하였다.

[그림 1] 가설건축물 존치기간 연장 부동산의 회신 현황

자료: △△△ 제출자료 재구성

[그림 2] 가설건축물 존치기간 연장 부동산의 회신 공람 및 확인 현황

그러나, △△△△△△△△△△△△△△는 불법사항을 확인하여 자친철거 계고, 고발 등 불법사항에 대한 조치를 취하여야 함에도, 감사일 현재(2024. 10. 18.)까지 아무런 조치 없이 방치되어 있는 사실을 현장점검을 통하여 확인하였다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△)에게 불법시설물 후속 조치 소홀히 한 △△△ △급 △△△(△△△△ △△△△△), △△△ △급 △△△(△△△△ △△ △△), △△△ △급 △△△(△△△△△ △△△△△), △△△ △급 △△△(△△△△△ △△ △△)에 대하여 “신분상 주의” 처분을 요구합니다.(주의4)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△△)은 △△△ △△△ △△△ 산63-1번지에 불법으로 설치된 가설물에 대하여 관련 절차에 따른 필요한 행정조치를 하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)